

1. 업무개요

경영기획본부 ■■■■처(■■■부, 이하 “■■■부”라 함)는 인사규정에 따라 직원 인사관리의 기준과 절차를 정하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「피후견인 결격조항 정비를 위한 경비업법 등 10개 법률의 일부개정에 관한 법률」(법률 제17894호, 2021.1.12. 일괄개정)에 따르면, 「경비업법」 등 10개 법률의 결격사유 조항에서 자격취득, 영업 등록, 임원 선임 등과 관련해 피후견인 조문을 정비하여, 피성년후견인(금치산자)·피한정후견인(한정치산자)에 대한 부정적인 인식을 개선하고자 도입한 성년후견제도 활성화 및 직무수행능력이 인정되는 피후견인의 기본권 보장을 강화하였다.

특히, [표 1]과 같이 조문 정비 사항을 반영하여 '21. 1. 12.에 「국가공무원법」 제33조(결격사유)와 「지방공무원법」 제31조(결격사유)에서 ‘피한정후견인’이 삭제되었고, [표 2]와 같이 「한국환경공단법」 제10조(임원의 결격사유)제1항제1호에서도 '21. 1. 5.에 개정되면서 조문(국가공무원법 제33조에 해당)은 삭제되었다.

[표 1] 「피후견인 결격조항 정비를 위한 경비업법 등 10개 법률의 일부개정에 관한 법률」 발췌('21.1.12.)

제2조(「국가공무원법」의 개정) 국가공무원법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조제1호를 다음과 같이 한다.

1. 피성년후견인 ----- (이하생략)-----

제10조(「지방공무원법」의 개정) 지방공무원법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제31조제1호를 다음과 같이 한다.

1. 피성년후견인 ----- (이하생략)-----

[표 2] 「한국환경공단법」 현행 법령(법률 제19208호, '22.12.31.)

제10조(임원의 결격사유) ① 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제34조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 임원이 될 수 없다. <개정 2021. 1. 5.> 1. 삭제 <2021. 1. 5.> (개정 전에는 ‘「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람’으로 명시되어 있었다.)

그리고, 「한국환경공단법」 제16조(직원의 임면)에서 직원은 정관으로 정하는 바에 따라 이사장이 임면한다고 되어있고, 「정관」 제14조(직원의 임면)에서 「인사 규정」(공단규정 제241호, '24. 3. 7.) (이하 “규정”이라 함)으로 임면한다고 되어있다.

따라서, □□부는 규정에서 정하고 있는 직원 인사관리 기준에 대하여 이미 개정 완료된 유관 법령 등과 연계해 결격사유 관련 조문을 검토할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 직원의 임용 결격사유 및 당연퇴직과 관련해서는 규정 제16조(결격사유)제1호에서 “피성년후견인 또는 피한정후견인”으로 적용되고 있어, 임원의 결격사유와는 차이가 있었다.

현행 규정의 결격조항은 정신적 제약의 정도나 행위능력의 제한 범위와 상관없이 피후견인에 해당 시 임용·퇴직에 적용되고 있다. 이는 직무 수행 능력이 인정되는 피후견인에 대한 사회적 시선을 개선하기 위해 도입된 ‘성년후견제’(‘13년 7월부터 시행)의 취지와 법제적으로는 피후견인의 직업선택 자유·평등권을 과도하게 제한하는 문제가 있다고도 해석하고 있기에 고려할 필요가 있다.

실제로 국가공무원에게 피후견인에 대한 결격조항을 있는 그대로 적용하면서 부작용이 발생한 사건이 존재³⁾하였고, 최종적으로는 헌법재판소 위헌 결정('22.

12. 22. 선고 2020헌가8)되었다.

물론, 공단의 임직원은 공무원 신분은 아니지만, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「한국환경공단법」 등에서 「국가공무원법」을 준용하고 있고, 입법부의 현안 분석 등에서 피후견인에 대한 결격조항 정비 필요성을 법제 기준과 함께 공공분야 전반에 걸쳐 시사점으로 제시하고 있기에, 공단의 인사관리 기준에서도 규정 정비 필요성에 대한 검토가 필요하다.

4. 관련자(부서) 의견 의견없음

5. 조치할 사항

경영기획이사(■■■■■처장)는 결격사유에 대하여 유관 법령 개정 및 최근 법제적 해석 등을 활용하여 규정 정비 필요성을 검토하시기 바랍니다. **【통보】**

3) 뇌손상으로 입원하여 질병휴직한 공무원의 금융거래 등을 위해, 성년후견이 개시된 후 가족(배우자)이 명예퇴직을 신청하였으나, 성년후견 개시를 이유로 명예퇴직이 거부되고 후견 개시일을 기준으로 당연퇴직된 사건인데, 명예퇴직이 거부된 후 해당 공무원이 사망하였고 당연퇴직일을 기준으로 지역가입 건강보험료 추가 납부 및 공무원 단체보험금 환수 필요 등 예기치 않은 부작용이 있어, 조치의 근거인 피성년후견인의 공무원 당연퇴직 조항에 대한 위헌 심판을 법원이 제청함